



FICHA DE INSTRUCCIÓN POR DELITO CONDUCIR BAJO LA INFLUENCIA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Ámbito	05 – Sense àmbit
Subàmbit	Sense àmbit ¹

Modelo	Atestado Genérico (6016)
Tipificación	Delitos / DSV (01) / Conduir sota els efectes d'alcohol

Procedimiento	☒ JR ☐ JIDL ☐ Previas
Destinatario	Juzgado de Guardia
Copia	Ministerio Fiscal

Diligencias	Actas
- Diligencia de inicio (2001) (O) - Diligencia realización prueba de alcoholemia (9006) (R) - Diligencia presunta comisión delito (9009) (R) - Diligencia lectura de derechos persona denunciada (2006) (O) - Diligencia telefonema (2010) (O) - Diligencia medidas cautelares (9008) (R) - Diligencia citación (4503) (O) - Diligencia de tramesa (2000) (O)	- Minuta policial sin detenido (4918) - Acta de antecedentes DSV (TRSEG) - Acta A-27 PL derechos alcoholemia. - Acta T-15 PL tickets pruebas de alcoholemia. - Acta A-21 PL sintomatología. - Acta A-23 PL aplicación margen de error. - Acta T-50 PL intervención PNC - Acta N-08 PL derechos investigado no detenido. - Acta N-11 PL citación judicial. - Acta A-70 PL copia denuncia adm. - Certificado de calibración etilómetro. - Copia agenda judicial.

Ítems a tener en cuenta

Caratula:

- Debemos pulsar sobre la casilla de Juicio Rápido en la cabecera del atestado. - En la **Caratula debemos indicar día y hora de la citación** para Juicio Rápido.
- Si adjuntamos el permiso de conducir, se debe poner la pegatina de “contiene Permiso” en la caratula.

Citaciones:

- Los rápidos se celebran los **Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes**, este debe ser en la misma guardia del juzgado del día de los hechos, de forma excepcional (hechos en lunes) se podrá convocar rápido para el miércoles. – **No se tramitará por Rápido en caso de siniestros viales.**

Diligencias:

- En la diligencia de medidas cautelares se debe hacer constar que el vehículo queda a disposición del titular, previo pago de las tasas correspondientes, de lo contrario parece que el vehículo esta a disposición de V.I.

Generales:

- Debe arrojar positivo penal en los dos tickets, si uno de los dos es de menos de 0,64 mg/l de aire expirado la actuación será administrativa, salvo en los casos de la instrucción 3/2006 Fiscalía (accidente, infracción grave que afecte a la seguridad vial y sintomatología evidente que será penal a partir de 0,40 mg/l).
- Anotar en observaciones de la denuncia ADM, **“se instruyen diligencias penales número XXXXXX/202X dirigidas al Juzgado de Guardia de Santa Coloma de Gramenet (Juicio Rápido día XX/XX/XX).**
- Enviar al departamento administrativo: **denuncia original + T-15 + A-27 + A-23 + Certificado calibración etilómetro + Portada AT (copia).**